



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 476 DEL 22/12/2025	OGGETTO: Lavori di riparazione e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica e fognaria sul territorio comunale - Determina di liquidazione -
Registro Generale N. 747 DEL 22/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B97B48C055

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- Che a seguito di numerose perdite idriche all' interno del territorio comunale, occorre procedere a lavori di manutenzione e riparazione rete idrica all' interno del territorio Comunale;
- Che per i lavori di cui sopra occorre manodopera specializzata, mezzi di intervento idonei e velocità di esecuzione;

VISTO il computo metrico e relazione di progetto redatto dall'ufficio tecnico dell'importo di € 14.476,00 oltre IVA;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che con Determina n. 456/2025 rg 727, si è proceduto ad affidare "Lavori di riparazione e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica e fognaria sul territorio comunale" all'operatore economico "CLIMANOVA di Sanseverino Francesco", P.IVA: 02439560646 con sede legale in via Don Minzoni, 4 Avella (AV), per un importo di € 14.470,00 oltre

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

IVA al 10% come per legge Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **“Lavori di riparazione e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica e fognaria sul territorio comunale”**;

ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti con tempestività e correttezza;

VISTA la fattura n. 78 del 19.12.2025 acquisita al prot. n. 14104 del 20.12.2025, dell'importo pari ad € 15.917,00 di cui € 14.470,00 per imponibile ed € 1.447,00 per iva, emessa dall'operatore economico “CLIMANOVA di Sanseverino Francesco”, P.IVA: 02439560646 con sede legale in via Don Minzoni, 4 Avella (AV), per i “Lavori di riparazione e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica e fognaria sul territorio comunale”;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG, indicato in oggetto;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. Prot. INAIL_51802511 ;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE A LIQUIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fattura n. 78 del 19.12.2025 acquisita al prot. n. 14104 del 20.12.2025, dell'importo pari ad € 15.917,00 di cui € 14.470,00 per imponibile ed € 1.447,00 per iva, emessa dall'operatore economico “CLIMANOVA di Sanseverino Francesco”, P.IVA: 02439560646 con sede legale in via Don Minzoni, 4 Avella (AV), per i “Lavori di riparazione e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica e fognaria sul territorio comunale”;
2. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione assume valenza contrattuale;
3. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
Esercizio finanziario di esigibilità: 2025 Capitolo: 1208
 Descrizione: MANUTENZIONE RETE E SERVIZI CORRELATI
 Codice: 1.03.02.09.004 Importo: € 15.917,00
4. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
8. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 22/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Lavori di riparazione e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica e fognaria sul territorio comunale - Determina di affidamento

CIG: B97B48C055 **CUP:****Descrizione Capitolo:** SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE RETE E SERVIZI CORRELATI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.09.004	9.4	1208		2025	300
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
993	€ 15.917,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** SANSEVERINO FRANCESCO - **Progressivo Fornitore:** 2340**Codice Fiscale:** SNSFNC74P12A509Y **P.Iva:** 02439560646**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1304	15.917,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

SANSEVERINO FRANCESCO

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1282, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 747 del 22/12/2025;

Oggetto: Lavori di riparazione e sostituzione di alcuni tratti della rete idrica e fognaria sul territorio comunale - Determina di liquidazione -

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella